

1500097-31.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500097-31.2022.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500097-31.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2024414/2022 - DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 22673219 - DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 98/22/608 - DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 2024414 - DEL.POL.SALTO, 98/22/608 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIANO MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu JULIANO MARTINS, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 01h35min, na Avenida Marília, nº 118, Jardim Marília I, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado, em ocasião de calamidade pública, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 12 (doze) porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 1,88g (uma grama e oitenta e oito centigramas); e b) 24 (vinte e quatro) porções de "cocaína", com peso líquido de 10,20g (dez gramas e vinte centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 07 de março de 2022 (fls. 98-102).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 121-129).

A denúncia foi recebida em 25 de abril de 2022 (fl. 165-171) e o réu citado.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação.

Os pedidos de instauração de incidente de dependência toxicológica e preliminar de nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais e ilegalidade na perícia no celular apreendido foram apreciados e rejeitados pela decisão de fls. 165-170.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, sustentou preliminar de nulidade em razão da atuação dos guardas municipais, horário da realização da audiência de custódia, indeferimento da perícia dactiloscópica na droga apreendida e no mérito, requereu absolvição ou fixação de pena no mínimo legal.

requereu a absolvição do acusado.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A alegação de nulidade em razão do horário da realização da custódia não merece acolhimento, já que houve a conversão do flagrante em preventiva e a audiência de custódia foi realizada, vide termo de audiência em fls. 34-38. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO

FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS

CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE

CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A declaração de nulidade

da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas

após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio

pas de nullité sans grief. II – Da leitura do respectivo termo de audiência,

constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido

sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em

silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova

para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em

flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da

audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui

irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do

custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na

espécie. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 49566

AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 08-11-2021 PUBLIC 09-11-2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO,

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO REALIZAÇÃO DE

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. CONVERSÃO DA PRISÃO EM

FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA

DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS

PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA

PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. REVISÃO DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19.

CONTEXTO DE RISCO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A não

realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a

necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-

19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62/CNJ. Ademais,

a jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que “eventual nulidade

do flagrante, pela não realização de audiência de custódia, fica superada com a

superveniência do decreto preventivo. Precedentes” (AgRg no RHC 125.482/BA, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020.) 2.

A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de se

acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta,

evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e diversidade de substâncias

entorpecentes apreendidas, mas também porque foram encontrados uma submetralhadora

9mm com carregador, 12 (doze) munições 9mm e 12 (doze) munições. 40, além de 1,325kg de flaconetes plásticos vazios, 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) máquina de cartão, 5 (cinco) celulares, 2 (duas) facas, 1 (uma) peneira, 2 (dois) rolos de plástico filme e R\$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) em notas diversas, o que justifica a manutenção da segregação cautelar. O Magistrado singular também destacou o risco concreto de reiteração delitiva, pois o Paciente é reincidente específico, o que corrobora a necessidade da prisão preventiva. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 5. Em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, não se ignora a necessidade de realizar o juízo de risco inerente à custódia cautelar com maior preponderância das medidas alternativas ao cárcere, a fim de evitar a proliferação da Covid-19; todavia, essa exegese da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça não permite concluir pela automática concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 6. Foi apresentada fundamentação suficiente para o indeferimento do pleito defensivo de revogação da custódia em face da pandemia, notadamente porque a Parte Impetrante não comprovou que o Paciente, que possui 33 (trinta e três) anos, faça parte do grupo de risco do coronavírus. Outrossim, não há nos autos notícia de que o Paciente esteja em situação de risco/vulnerabilidade no local onde está custodiado, por ausência de cuidados sanitários para evitar a contaminação, razão pela qual não se verifica o constrangimento ilegal apontado pela Defesa. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.917/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021)

A desnecessidade de perícia foi decidida em fls. 165-171 e não houve interposição de recurso. De todo modo anoto ser desnecessária tal providência, uma vez que várias pessoas manusearam a droga, conforme já mencionado anteriormente, e a referida prova não se mostra necessária ao convencimento do Juízo, considerada a prova produzida nos autos, aplicando-se na hipótese o artigo 155 do Código de Processo Penal.

No mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-03), auto de exibição e apreensão (fl. 05), auto de constatação preliminar (fls.06) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 103-105) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais Antônio Alessandro Frois e Robson Silveira Barbosa, em síntese, relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando foram comunicados, via rádio, que um indivíduo alto, magro, de bigode, vestindo camisa vermelha e bermuda jeans estaria realizando trafico de drogas pela Av Marília cruzamento com a Rua Barretos, realizando o tráfico de drogas e escondia a droga ao pé de uma árvore. Foram até o local e avistaram o indivíduo com as mesmas características, abaixado ao lado de uma árvore, segurando uma sacola plástica. Ao perceber a chegada da viatura soltou a sacola e passou a caminhar pela rua. Foi abordado e identificado como sendo Juliano Martins. Em busca pessoal nada ilícito foi encontrado, trazendo consigo um aparelho celular da marca Motorola cor preto e 169 (cento e sessenta e nove) reais em cédulas fracionadas que estavam na carteira. Na sacola plástica foram encontrados 24 microtubos de cor roxa contendo cocaína e 12 micro tubos de cores azul e roxa contendo crack. Questionado no local, ele permaneceu em silencio.

O réu, interrogado judicialmente, negou o envolvimento com o tráfico de drogas. Disse, em resumo, que é usuário, foi até o local comprar drogas. Após aproximação da viatura as pessoas presentes no local saíram correndo. O acusado saiu andando.

Foi abordado pelos guardas que encontraram uma sacola de drogas que não lhe pertencia.

Os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu trazia consigo a droga e após aproximação dos agentes de segurança foi visto dispensando no chão uma sacola plástica de cor branca contendo os entorpecentes embalados e prontos para comercialização. E não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas forjaram o flagrante, conforme afirmado pelo acusado.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, considerando, ademais, que a prisão decorreu de abordagem, após notícia de que haveria crime em execução, ou seja, situação de flagrante (artigos 302 e 303 do CPP), sem qualquer investigação prévia, de modo que inexistiu óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômulo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021)

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021). Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que as circunstâncias da

prisão, local, tipo e variedade de drogas, acompanhadas de valor em dinheiro, denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos em Juízo, são suficientes a embasar o decreto condenatório. Não restou provado que o réu fosse inimputável, o mero fato de o acusado ser usuário não impede que ele exerça também a traficância, circunstância aliás que não se mostra incomum, devendo ser observado o artigo 28, inciso II, do Código Penal.

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes coma recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminoso e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021). Cabe ressaltar que são inadmissíveis a valoração como maus antecedentes criminais as ações penais que resultaram em absolvição (STJ HC 360123/SP), processos criminais extintos sem resolução de mérito, condenações por crimes militares próprios e políticos, em interpretação analógica extensiva a regra do inciso II do artigo 64 do Código Penal; procedimentos acerca de fatos ocorridos quando o acusado era menor de idade (STJ HC 81866/DF); condenações definitivas por fatos ocorridos após aquele que está em julgamento; punições impostas em procedimentos administrativos; sentença homologatória de transação penal ou sentença homologatória de reparação civil de danos; decisão que suspende condicionalmente o processo e posterior sentença extintiva da punibilidade do agente; sentença concessiva de perdão judicial (súmula 18 do STJ). Posto isso, a transação penal concedida ao réu (fl. 14) não será considerada como maus antecedentes. O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)". Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá.

Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 1,88g (uma grama e oitenta e oito centigramas) de cocaína sob a forma de crack e 10,20g (dez

gramas e vinte centigramas) de cocaína, o réu é primário e de bons antecedentes (fls. 14-15) e não restou provado que ele integre organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Salientando-se que inquéritos e ações penais em curso não impedem a aplicação do mencionado redutor. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 56,8g de maconha, 32,6g de cocaína e de 8,6g de cocaína na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial somada à prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Condenação mantida. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima. Admissibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Ausência de prova da dedicação a atividades criminosas. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade e das circunstâncias judiciais favoráveis. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 1500316-10.2020.8.26.0366; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

Por fim, importante salientar que partir do julgamento do HC 97.256 pelo STF, quando foi declarada incidentalmente a parcial inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 33 e do artigo 44 da Lei de Drogas, o benefício da substituição da pena passou a ser concedido aos condenados pelo crime de tráfico, se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem da pena.

Analizada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário (fls. 14-15), culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não devem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes agravantes e atenuantes.

Preenchidos todos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu JULIANO MARTINS, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado. Expeça-se alvará de soltura.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo

15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet. Oportunamente, ao arquivo Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA